



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1906/2013/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, -constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN-, a fin de tratar el expediente caratulado: **"NUÑEZ, JOSE ISMAEL - PAZ, CIRILO HEVELIO + DENUNCIANTES CONTRA ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE DEFENSA SOBRE SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD"**, Expte. N° FPA 1906/2013/CA1, proveniente del Juzgado Federal N°2 de Concepción del Uruguay, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 172/vta., contra la sentencia de fs. 165/169 que no hace lugar a la acción incoada de conformidad a los fundamentos vertidos en los considerandos; a lo establecido por los arts. 57, 58, 74 y conc. de la ley 19101; a los decretos 1305/12, 245/13, 614/2014 y complementarios; así como los precedentes de la CSJN "Bovari de Díaz", "Villegas, Osiris" y "Silva". Impone las costas a la parte actora, regula honorarios y tiene presente la reserva del caso federal.



El recurso se concede a fs. 173, se expresan agravios a fs. 178/183, se contestan a fs. 186/189 vta. y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 190 vta.

II- a) Que la apelante relata los antecedentes del caso y expresa que la sentencia dictada efectúa una incorrecta interpretación de los suplementos creados por el decreto 1305/12. Señala que conforme dicho decreto el 90% del personal militar recibirá un incremento salarial bajo el Suplemento por Responsabilidad Jerárquica o el Suplemento por Administración de Material, y que el restante 10% cobrará la suma fija transitoria del art. 5 (que luego se transformó en permanente), lo que implica que la totalidad del personal militar en actividad percibirá un aumento, solicitando que se declare remunerativo y bonificable y que se liquide al personal retirado.

Alega que los suplementos en cuestión resultan contrarios a la legislación vigente y a la doctrina "Salas" y "Zanotti" de la CSJN. También refiere que no son temporales y que superan el ítem haber mensual, por lo que no pueden ser considerados particulares; y que no resulta aplicable la doctrina de los fallos "Bovari de Díaz" y "Villegas". Finalmente, apela la imposición de costas, invoca jurisprudencia de otros Tribunales y hace reserva del caso federal.

b) Que la contraria solicita que se declare desierto el recurso interpuesto y, subsidiariamente, contesta agravios y requiere que se rechace el recurso interpuesto, con costas. Hace reserva del caso federal.

III- Que los actores, dependientes del Ejército Argentino, ocurren a la jurisdicción y deducen demanda contra el Estado Nacional - Ministerio de Defensa, a fin de que se declare el carácter remunerativo y bonificable de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1906/2013/CA1

los suplementos y asignaciones previstas en el decreto 1305/12, modificado por el decreto 245/13.

La magistrada de grado rechazó la acción promovida y contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- a) Que el decreto 1305/12, con el objeto de establecer una nueva escala de haberes para el personal militar, fijó los importes del Haber Mensual (art. 1); suprimió los suplementos que habían sido creados por el decreto 2769/93; creó el Suplemento por Responsabilidad de Cargo y Función, el Suplemento por Administración del Material y una Suma Fija Transitoria (arts. 2 y 5); y suprimió los adicionales transitorios de los decretos 1104/02, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, y las compensaciones de los decretos 1994/06, 1163/07, 1653/08, 753/09, 2048/09 y 894/10 (arts. 6 y 7).

En relación al Suplemento por Responsabilidad Jerárquica, estableció (entre otras pautas) que tiene derecho a percibirlo el personal en actividad, destinado en el país, con responsabilidad directa en la conducción del personal y que no debe ser otorgado a más del 35% del personal de cada Fuerza ni de un mismo grado. El decreto 245/13 modificó el tope del 35% de integrantes de un mismo grado que podían percibirlo y estableció que no podía generalizarse.

Respecto al Suplemento por Administración del Material, sentó que puede cobrarlo el personal en actividad, destinado en el país, que tenga funciones que impliquen administrar el material y que no debe otorgarse a más del 55% del personal de cada Fuerza, porcentaje que tampoco podrá excederse respecto de los efectivos de un mismo grado. Mediante el decreto 245/13, se amplió al 70%



el porcentaje de efectivos de un mismo grado que podían cobrarlo.

En cuanto a la Suma Fija Transitoria, la previó para el personal destinado en el país o en el exterior que, por aplicación de las medidas fijadas en el decreto, comenzaría a percibir una retribución mensual bruta inferior a la que le hubiere correspondido por aplicación del régimen anterior. Es decir, para el personal que percibía los suplementos que fueron suprimidos y para el que no tiene derecho a cobrar los que se han creado. Dicha suma transitoria, fue transformada en permanente mediante el decreto 855/2013.

Lo hasta aquí transcripto permite afirmar que las medidas adoptadas mediante los decretos 1305/12, 245/13 y 855/13 instituyeron para el personal militar en actividad un aumento generalizado, que no tiene limitación temporal y que, en los hechos, no exige el cumplimiento de determinadas circunstancias fácticas para su percepción.

En efecto, se considera que el aumento es generalizado porque todo el personal militar en actividad accederá al mismo en virtud de cobrar el Suplemento por Responsabilidad de Cargo y Función, el Suplemento por Administración del Material o la Suma Fija Transitoria.

La falta de limitación temporal surge de lo reglamentado por el decreto 855/13.

Finalmente, se afirma que no se requiere el cumplimiento de circunstancias fácticas específicas para acceder al aumento instituido porque la suma fija prevista en el art. 1305/12 actúa como una garantía que asegura que todos gocen de aquél.

b) Que el hecho de que el aumento instituido se haya extendido a la generalidad del personal resulta de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1906/2013/CA1

particular relevancia atento lo establecido en el art. 54 de la ley 19101 que establece que "Cualquier asignación que en el futuro resulte necesario otorgar al personal en actividad, de acuerdo con lo establecido en este capítulo de la ley, cuando dicha asignación revista carácter de general se acordará, en todos los casos, con el concepto de 'sueldo'...".

Así, en Fallos 323:1048 y 1061 el Máximo Tribunal consideró que para que una asignación sea incluida en el sueldo se requiere que la norma de creación la haya otorgado a la totalidad de los militares en actividad o, cuando no surja de aquella, que se demuestre de un modo inequívoco que la totalidad del personal en actividad de un mismo grado o de todos los grados lo percibe.

En este punto debe remarcarse -a riesgo de resultar redundante- que si bien en el caso bajo análisis no hay una única asignación otorgada a todo el personal, sí existe un conjunto de medidas simultáneas que aseguraron un incremento salarial generalizado. Dicha política salarial es similar a la implementada mediante el decreto 1104/05 y sus posteriores, y que fuera descalificada por la CSJN en la causa "Salas, Pedro Ángel y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Amparo" (Fallos 334:275).

Conforme lo que se lleva dicho hasta aquí, se concluye que los suplementos y la suma fija creados por el decreto 1305/12 reúnen los requisitos para declararlos remunerativos y bonificables, por lo que corresponde admitir el recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia dictada, hacer lugar a la demanda y condenar a la demandada a pagar las sumas retroactivas que correspondan por su inclusión en los haberes de los actores desde su fecha de creación.



c) Que la Sala IV de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se ha pronunciado en sentido similar en los autos "Capelli, Eduardo Luis y otros c/ EN - Mº Defensa - Ejército s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg" (Expte. Nº 39326/2013/CA1, sentencia del 27/09/2016, publicada en www.cij.gov.ar/sentencias.html).

V- Que en cuanto a los intereses que devengarán las sumas adeudadas, corresponde declarar aplicable la tasa pasiva promedio que publica el BCRA, conforme el criterio sustentado por el Máximo Tribunal en los autos "PALMIERI, LEONARDO FABIO C/ ESTADO NACIONAL S/ ORDINARIO" (Expte. P.41.XLVII, sentencia del 02/10/2012).

VI- Que en materia de costas se advierte que el carácter novedoso de la cuestión justifica el apartamiento del principio general y su distribución en el orden causado, en ambas instancias (art. 70, segundo párrafo, del CPCCN).

En tal sentido, se ha sostenido con acierto que "...El art. 68 (hoy, art. 70), 2º párrafo del C.P.C. y C.N., faculta al juez a apartarse del principio general de imposición de costas al vencido 'siempre que se encontrare mérito para ello'. El 'mérito' a que alude la norma citada existe cuando se ha litigado mediante 'convicción fundada' acerca de la existencia de derecho invocado, por tratarse de cuestiones suscitadas por la interpretación de leyes nuevas o sobre las cuales se han dictado fallos contradictorios o cuando esas cuestiones tienen complejidad jurídica. Debe agregarse a ello que también existen circunstancias de hecho no menos dudosas y eximentes, que hacen caer el principio general enunciado, cuando la imposición de las costas a una de las partes no resulta





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1906/2013/CA1

equitativo..." (cfr. Cámara Nacional del Trabajo, Sala 1, 28/12/1990; causa: "Young de Aguirre, Beatriz v. E.L.M.A s/ art. 1113 Código Civil; en Boletín de Jurisprudencia N° 140; año 1991; p. 9).

VII- Que corresponde, finalmente, regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los Dres. Alicia Beatriz Salas y Walter Alderete en un 35% y los correspondientes a los Dres. Jorge Arturo Curi y Mariano N. Lacava en un 25%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Que corresponde admitir el recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia dictada, hacer lugar a la demanda incoada, declarar el carácter remunerativo y bonificable de los suplementos y de la suma fija previstos en el decreto 1305/12 y condenar a la demandada a incluirlos, según corresponda en cada caso, en los haberes mensuales de los actores y a abonarles las sumas retroactivas devengadas desde su fecha de creación, con más intereses liquidados conforme la tasa de interés pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, conforme planilla de liquidación a practicar por el organismo liquidador de haberes de la Fuerza demandada.

Se imponen las costas en el orden causado, en ambas instancias (art. 70, segundo párrafo, del CPCCN).



Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los Dres. Alicia Beatriz Salas y Walter Alderete en un 35% y los correspondientes a los Dres. Jorge Arturo Curi y Mariano N. Lacava en un 25%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean - art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al presente voto.

No siendo para más, se dio por terminado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1906/2013/CA1

SENTENCIA

Paraná, 21 de junio de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Admitir el recurso de apelación interpuesto, y en su mérito, revocar la sentencia dictada, hacer lugar a la demanda incoada, declarar el carácter remunerativo y bonificable de los suplementos y de la suma fija previstos en el decreto 1305/12 y condenar a la demandada a incluirlos, según corresponda en cada caso, en los haberes mensuales de los actores y a abonarles las sumas retroactivas devengadas desde su fecha de creación, con más intereses liquidados conforme la tasa de interés pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, conforme planilla de liquidación a practicar por el organismo liquidador de haberes de la Fuerza demandada.

Imponer las costas en el orden causado, en ambas instancias (art. 70, segundo párrafo, del CPCCN).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los Dres. Alicia Beatriz Salas y Walter Alderete en un 35% y los correspondientes a los Dres. Jorge Arturo Curi y Mariano N. Lacava en un 25%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean - art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO
ANTE MI HECTOR RAUL FERNANDEZ SECRETARIO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

